法学・政治学

2026 年 03 月 16 日

目次

法学・政治学——「手続を設計する」ことが秩序を生む 2
1. この領域の調査の目的 2
2. 調査方法 2
3. 5 段階モデルの概要 2
4. 調査結果 3
5. 5 段階との対応 5
6. この領域からの洞察 7
7. 未解決の問い 7
8. まとめ 8

法学・政治学——「手続を設計する」ことが秩序を生む

1. この領域の調査の目的

本報告書は、法学・政治学の主要な理論体系を対象に、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）との構造的な対応関係を調査した結果を報告するものである。

法学・政治学は「規範と制度の生成・正当化・運用」を中核とする学問群である。法はどのようにして生まれるのか。秩序の正当性はどこに由来するのか。紛争はどのような手続を経て解決されるのか。国家の根本ルールはどのように定められるのか。これらの問いに対する既存の理論体系に、5 段階モデルの構造がどのように対応するかを検証することが本調査の目的である。

本報告書は調査結果の報告であり、法学や政治学の教科書でも 5 段階モデルの証明でもない。なお、法・政治過程は本質的に非線形・重層的であり、5 段階への写像は分析的整理（理想型）であって因果的記述ではない。

2. 調査方法

本調査では、法学・政治学領域から 10 の理論・制度を候補として選定した。

選定基準: 正当性の生成メカニズム（合意・権力・手続・伝統）、規範と例外の弁証法（制度化と制度破壊の緊張）、手続設計としての「縁」（制度の境界条件設定）という 3 つの評価レンズを網羅する構成とした。法哲学（Hart、Rawls）、政治哲学（Habermas）、政治学（Easton、Kingdon）、制度論（Ostrom）、国際関係論（Krasner/Keohane）、憲法学（制憲権力）、紛争解決（ADR）、移行期正義までを含めている。

評価手法: 3 つの評価レンズを設定した。第一に、正当性の生成メカニズム（何が規範を正当化するか——合意か、手続か、権力か、伝統か）。第二に、規範と例外の弁証法（制度の生成・崩壊・再建のダイナミクス）。第三に、手続設計としての「縁」（制度が境界条件をどのように設定するか）。

3. 5 段階モデルの概要

場（ば）——未分化の状態。方向も構造もまだ定まっていない初期条件。

波（なみ）——複数の方向性が発散し競合する探索の段階。差異が顕在化し揺れが生まれる。

縁（えん）——対立する要素が共存しどちらにも収束しない緊張状態。この段階に留まれるかどうかが創造の質に関わる。

渦（うず）——緊張の中から新たなまとまりが自発的に立ち上がる段階。

束（たば）——形が確定し再利用可能な構造として安定する段階。束は次の場の前提条件となり循環が続く。

ここまでの定義に違和感があるとしたら、それは本調査が検証しようとしている問いの一部である。

4. 調査結果

全体像

10 件の候補のうち 10 件が採用と判定された。縁との対応の強度では 2 件が最高評価、7 件が中程度の評価、1 件が低評価であった。

法学・政治学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。最大の特徴は、「縁」が手続設計・制度設計として最も具体的かつ操作可能な形で現れることである。法と政治は、対立する利害を手続の中で接合し、その手続自体が正当性を生むという構造を持つ。

国家でも市場でもない——Ostrom の共有資源ガバナンス

Ostrom は、共有資源管理が「国家か市場か」の二分法に還元できないことを、世界各地の実証研究から示した。利用者集団が自ら監視・制裁・紛争解決のルールを形成し、共有資源を持続的に管理する事例が多数存在する。

Ostrom は制度が持続するための 8 つの設計原則を導出した。明確な境界、調達と供給ルールの合致、集合的選択の仕組み、監視、段階的制裁、紛争解決メカニズム、自治権の承認、入れ子型組織——これらは「縁の設計仕様書」と呼べるほど具体的である。

「国家でも市場でもない」第三の解を見出すことは、欠損駆動思考——二者択一を拒否し、棄却される選択肢を拾う態度——の制度論的な実践である。「コモンズの悲劇」（共有資源の枯渇リスク）という欠損が、制度を創発させる。

対話が正当性を生む——Habermas の討議民主主義

Habermas は、法の正当性が民主的討議手続に由来すると主張した。「実践的討議において全関係者が合意しうる行為規範のみが有効である」（討議原理）。理想的発話状況——全参加者が平等に討議に参加でき、強制なく合意に至れる条件——が、この正当化の前提となる。

討議の過程は 5 段階の「縁→渦」の理想型である。多元的な意見が共存する公共圏（場）で、事実性と妥当性の緊張が争点を顕在化させ（波）、討議手続を通じた論拠の交換が参加者間の対称的関係を編み（縁）、合意が形成される（渦→束）。

ただし、理想と現実の乖離は大きい。参加者の排除、権力の非対称性、戦略的行為の混入、時間的制約——これらの条件が「理想的な縁」と「現実の縁」との落差を構成する。

知らないことが正しい判断を可能にする——Rawls の正義論

Rawls の「無知のヴェール」は、本調査全体を通じて Withhold（矛盾を解消せずに留まること）の最も強力な政治哲学的応用の一つである。

原初状態において、自己の社会的地位・才能・善の構想等の特殊情報を遮断することで、公正な正義原理の選択が保証される。この思考実験は「情報を Withhold することが公正を可能にする」という構造を持つ。言語学領域の反復的学習モデル（完全に伝達できないことが構造を生む)、美学領域の Eco の「開かれた作品」（テクストの開放性が解釈の多元性を生む)、文学領域の Iser の「空所」（語らないことが読者の参加を可能にする）と構造的に同型であり、「知らないことの価値」のクラスタを形成する。

原初状態は「場を人工的に設計する」思考実験でもある。無知のヴェールにより情報を Withhold して公正な場を作り出す。「反照的均衡」——原理と直覚的判断の相互調整——は縁の段階に対応し、2 つの正義原理（平等な基本的自由、差異原則）への合意が渦として結晶する。

ルールにルールが必要な理由——Hart の法体系論

Hart は、法体系を一次ルール（行為を規制する義務賦課規則）と二次ルール（認定・変更・裁定の権能付与規則）の結合として記述した。前法的社会には一次ルールのみが存在するが、不確実性・静態性・非効率性という 3 つの欠陥を抱える。二次ルールの出現がこれらの欠陥を解決する。

「承認規則」——何が法であるかを同定するメタ規範——は、束そのものの境界を定義するメタ規範である。前法的社会の 3 つの欠陥が波を立ち上げ、二次ルールの出現が縁の制度化として機能し、法体系が自己同定可能な秩序として立ち上がる（渦→束)。

政策の窓は閉じる——Kingdon の多重流れモデル

Kingdon は、政策変更が起きるメカニズムを 3 つの流れの合流として説明した。問題の流れ（社会問題の認知)、政策の流れ（代替案の生成と淘汰)、政治の流れ（政権交代・利益集団の圧力）が独立に流れ、「政策の窓」で合流したとき政策変更が起きる。政策起業家がこの窓を利用して政策を前進させる。

注目すべきは、窓は短時間で閉じるということである。「縁」は必ずしも安定的に持続するものではなく、一時的な開口として現れることがある。言語学領域の臨界期仮説（言語獲得能力の時間的制約）と構造的に対応しており、「機会の窓」という時間的制約の概念化を促す。

紛争を段階的に可制御化する——多層 ADR

多層紛争解決（交渉→調停→仲裁→訴訟）は、「手続の挿入によって紛争を可制御化する」構造である。より制度的な手続ほど「縁」が厚くなる——交渉は薄い縁、訴訟は厚い縁である。

この段階的設計は「手続設計としての縁」の最も具体的な記述の一つである。ただし、実際の紛争解決では段階の飛越や並行利用が一般的であり、非線形性に留意が必要である。

国の根本ルールはどう生まれるか——憲法制定過程

制憲権力（pouvoir constituant）は、憲法によって作られた権力（pouvoir constitué）とは区別される始源的な力である。制憲過程は、正当性危機下の未分化な政治状況（場）から、制憲手続の設計

（縁）を経て、憲法テキストへの収束（渦）と実施・運用（束）に至る。

5 段階モデルの「場」は通常は所与の前提条件として記述されるが、制憲権力は場そのものを創出する力である。「場は与えられるだけでなく、作られる」。言語学領域のクレオール形成（強制的な多言語接触による場の創出）との接続が見られる。

国際秩序はどのように制度化されるか——Krasner / Keohane

Krasner は国際レジームを「原則・規範・ルール・意思決定手続き」の集合として定義した。この 4 構成要素は「縁」の 4 層構造として読める。争点領域の相互依存（場）から、危機や外部性の顕在化（波）を経て、原則・規範・ルール・手続の交渉と形成（縁）、条約・機関の成立（渦）、遵守と慣行の持続（束）に至る。

「期待の収斂」が制度形成の駆動力であるという知見は、予測モデルの共有が秩序を生むという構造を国際政治の水準で示している。

政治は循環する——Easton のシステム分析

Easton の政治システム論は、社会からの要求・支持を入力とし、政策決定を出力とし、その結果が再び支持や要求に影響するフィードバック循環系として政治を記述する。束→場循環を最も明示的に定式化した政治学理論の一つである。

「拡散的支持」——特定政策ではなくシステム自体への信頼——がシステム維持の鍵であるという知見は、束の安定性が個別要素への支持ではなく、束全体への信頼に依存することを示す。

過去に向き合うことが未来を可能にする——移行期正義

移行期正義は、権威主義体制や紛争後の社会が過去の大規模人権侵害に対処するための措置の総体である。刑事訴追、真実究明、賠償、制度改革の 4 つの柱から成る。

旧体制の崩壊（旧束の解体→場への回帰）から、真実究明が過去の不正義を意図的に可視化し（波）、4 つの柱の手続設計（縁）を経て、新たな法的・社会的秩序の形成（渦→束）に至る。「束→場→新束」の移行を最も明示的に記述する理論であり、制度の「生成」だけでなく「崩壊後の再建」をも射程に含む。

5. 5 段階との対応

場——制度生成の前提条件

法学・政治学における「場」は、慣習・慣行が未分化に併存する前法的社会（Hart）、社会内の潜在的不満と期待の蓄積（Easton）、利用者間で資源依存はあるがルールが粗い状態（Ostrom）、正当性危機下の未分化な政治状況（憲法制定）、未整理の紛争状態（ADR）、争点領域の相互依存だが非制度化の状態（Krasner/Keohane）、原初状態（Rawls）、公共圏における多元的意見の共存（Habermas）、3 つの流れが未接合の状態（Kingdon）、旧体制崩壊後の未分化状態（移行期正義）として現れる。

制憲権力が示すように、法・政治における場は所与の前提とは限らず、意図的に作られることもある。

波——対立と争点の顕在化

前法的社会の 3 欠陥の顕在化（Hart)、要求の争点化と対立軸の形成（Easton)、過剰利用やただ乗り問題の顕在化（Ostrom)、制憲主体と限界をめぐる対立（憲法制定)、紛争の顕在化とエスカレーション（ADR)、危機と外部性の顕在化（Krasner/Keohane)、正義原理の候補間の比較と選択圧（Rawls)、事実性と妥当性の緊張による争点の顕在化（Habermas)、焦点事象・危機・政治変動（Kingdon)、過去の人権侵害の顕在化と記録（移行期正義)。

法・政治における波の特徴は、「欠陥」や「危機」が制度を創発させる駆動力となることである。Hart の 3 欠陥、Ostrom のコモンズの悲劇、制憲の正当性危機——いずれも欠損が制度の生成を駆動する。

縁——手続設計としての最も豊かな具体化

二次ルールの出現（Hart)、政党・議会・官僚制での利害調整（Easton)、8 設計原則の実装（Ostrom)、制憲手続の設計（憲法制定)、多層手続の枠組み化（ADR)、原則・規範・ルール・手続の交渉と形成（Krasner/Keohane)、反照的均衡による原理と直覚の相互調整（Rawls)、討議手続を通じた論拠の交換（Habermas)、3 流れの合流としての政策の窓（Kingdon)、4 つの柱の手続設計（移行期正義)。

法学・政治学は、「縁」が手続設計として最も操作可能な形で具体化される領域である。10 の理論から 10 の異なる縁の型——メタ規範型、システム型、自治型、手続型、段階型、制度型、契約型、討議型、合流型、移行型——が現れた。Ostrom の 8 設計原則は「縁の設計チェックリスト」として、Habermas の討議条件は「縁の理想型」として、それぞれ独自の貢献をしている。

Kingdon の「政策の窓」は、縁が一時的で偶然的な開口として現れうることを示す点で、他の理論とは対照的である。

渦——秩序の自発的立ち上がり

法体系が自己同定可能な秩序として立ち上がる（Hart)、政策パッケージとしての決定の形成（Easton)、ローカル制度が実効性を持つ統治単位として成立する（Ostrom)、憲法テキストへの収束と採択（憲法制定)、和解合意・仲裁判断・判決（ADR)、条約・機関の成立（Krasner/Keohane)、2 つの正義原理への合意（Rawls)、討議原理に基づく規範の正当化としての合意形成（Habermas)、政策起業家による政策の形成（Kingdon)、新たな法的・社会的秩序の形成（移行期正義)。

束——制度化と循環

判例・立法・運用の蓄積（Hart)、制度化された政策群による統治方向の規定（Easton)、運用規則群による資源管理の長期方向の形成（Ostrom)、憲法文化の形成と改正メカニズム（憲法制定)、執行・履行・制度化（ADR)、遵守・改定・慣行としての持続（Krasner/Keohane)、基本構造の制度設計（Rawls)、法制度としての制度化（Habermas)、政策の制度化（Kingdon)、制度改革・和解・記憶の制度化（移行期正義)。

Easton のフィードバック循環系が示すように、政策の帰結は新たな要求と支持を生成し、束→場回帰が政治の基本的な動態を構成する。移行期正義は旧束の崩壊→場→新束への移行を最も明示的に記述する。

6. この領域からの洞察

「縁の設計仕様書」としての法・政治制度

法学・政治学が本調査全体に提供する最も重要な洞察は、「縁」を手続設計として最も具体的かつ操作可能な形で示したことである。Ostrom の 8 設計原則は、共有資源が持続的に管理されるための制度条件を具体的に列挙しており、「縁の設計チェックリスト」として機能する。Habermas の討議条件は、理想的な縁のあり方を規範的に定式化している。

Withhold の政治哲学的確認

Rawls の「無知のヴェール」は、情報を Withhold することが公正な判断を可能にすることを、政治哲学の最高水準で示している。「知らないことが正しい判断を可能にする」という構造は、他領域の Withhold クラスタ——言語学の反復的学習モデル、美学の Eco の「開かれた作品」、文学の Iser の「空所」——と合流し、領域横断的なクラスタを形成する。

「場の創出」という視点

制憲権力は、場が所与の前提条件ではなく意図的に作られうることを示す。5 段階モデルの「場」は通常は未分化な可能性空間として記述されるが、法・政治の文脈では、場そのものを創出する力——制憲権力——が主題化される。この洞察は、言語学のクレオール形成（強制的な場の創出）とともに、場の理解を拡張する。

制度の崩壊と再建

移行期正義は、束の崩壊後の場から新たな束への移行プロセスを記述する。過去に向き合うこと（真実究明）が未来を可能にするという構造は、波の意図的な生成——隠された不正義を意図的に可視化する——として読める。

縁の一時性

Kingdon の「政策の窓は閉じる」という知見は、縁が安定的に持続するとは限らないことを示す。言語学の臨界期仮説とともに、「機会の窓」という時間的制約の概念化を促す。

7. 未解決の問い

- **Rawls の「無知のヴェール」と現実の制度設計**: 無知のヴェールは思考実験としては強力だが、現実の制度設計にどの程度適用可能か。情報の意図的な Withhold が実際にどのような制度的形態をとりうるか

- **Habermas の理想と現実の乖離**: 理想的発話状況と現実の権力関係の間の緊張をどう扱うか。5 段階モデルが「理想型」と「実態」の両方を記述するのか、片方だけを記述するのか
- **「場の創出」のメカニズムの多様性**: 制憲権力による場の創出、クレオール形成による場の創出、コモンズの悲劇による場の創出——「場」が生まれる条件とメカニズムの体系的整理が必要である
- **縁の時間的制約**: Kingdon の「政策の窓」と臨界期を合わせて、「縁には時間窓がある」ことの理論的含意。5 段階モデルに時間的制約をどう組み込むか
- **Ostrom の 8 原則の一般化可能性**: 共有資源管理のための設計原則が、創造の 5 段階モデルにおける「縁の設計条件」として一般化できるかどうか

8. まとめ

法学・政治学は、5 段階モデルとの構造対応が高い領域である。10 件の候補のうち 10 件が採用と判定された。2 件（Ostrom、Habermas）が縁との対応で最高強度の評価を得た。

この領域の最も重要な貢献は三つある。第一に、Ostrom の 8 設計原則と Habermas の討議条件が、「縁」を手続設計として最も具体的かつ操作可能な形で示したこと——「縁の設計仕様書」と「縁の理想型」の提示である。第二に、Rawls の「無知のヴェール」が、情報を Withhold することが公正を可能にする構造を政治哲学の水準で確認し、他領域の Withhold クラスタと合流したこと。第三に、制憲権力と Kingdon の政策の窓が、それぞれ「場の創出」と「縁の一時性」という、5 段階モデルの理解を拡張する視点を提供したこと。

ただし、法・政治過程は本質的に非線形・重層的であり、5 段階への写像は分析的整理（理想型）であることに留意が必要である。Habermas の討議条件と現実の権力関係との乖離、Rawls の思考実験と現実の制度設計との距離は、理論と実践の間の緊張として引き続き検討を要する。移行期正義については、「束の崩壊→場→新束」という動態のうち、手続設計としての縁の実装が他のエントリに比べて間接的にとどまっている。